



CONTRATO DE AGENCIA Y COLABORACIÓN MERCANTIL

(Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia)

En Mérida (Badajoz), a ____ de _____ de 20 ____.

REUNIDOS

DE UNA PARTE, la mercantil **ENERGÍA Y TELEFONÍA MÉRIDA, S.L.**, sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Calle Almendralejo, 43, Local 5, 06800 Mérida (Badajoz), provista de C.I.F. número B21638176, debidamente constituida e inscrita en el Registro Mercantil correspondiente; representada en este acto por D. Jorge Macías Salete, mayor de edad, con N.I.F. número 76260810D, en su condición de Administrador único, cargo para el que se halla facultado en virtud de las facultades estatutariamente conferidas y vigentes a la fecha de la firma del presente contrato.

En lo sucesivo, indistintamente, “Energía y Telefonía Mérida, S.L.”, “la Mercantil” o “el Principal”.

DE OTRA PARTE, D./D^a. o, en su caso, la mercantil _____, con domicilio profesional/social en _____, provisto/a de C.I.F./N.I.F. número _____; representada en este acto, en su caso, por D./D^a. _____, mayor de edad, con N.I.F. número _____, en su condición de _____, cargo para el que se halla facultado en virtud de las facultades estatutariamente conferidas y vigentes a la fecha de la firma del presente contrato.

En lo sucesivo, indistintamente, “el Agente” o “el Colaborador”.

El presente contrato resulta plenamente válido y eficaz tanto cuando el Agente sea una persona jurídica (sociedad mercantil de cualquier forma) como cuando se trate de una persona física que actúe en condición de empresario individual, profesional o trabajador por cuenta propia (autónomo), debidamente dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores y, en su caso, en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria y suficiente para obligarse y otorgar el presente **CONTRATO DE AGENCIA Y COLABORACIÓN MERCANTIL**, y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

I.- Que Energía y Telefonía Mérida, S.L. es una sociedad mercantil cuya actividad consiste en la comercialización, intermediación y distribución, en todo el territorio nacional, de servicios y productos en los sectores de (i) energía, comprendiendo electricidad y gas natural, así como autoconsumo, compensación de excedentes y demás servicios energéticos asociados; (ii) telecomunicaciones, comprendiendo telefonía fija, telefonía móvil, fibra óptica y demás servicios y productos de telecomunicaciones convergentes; y (iii) seguridad, comprendiendo sistemas de alarma, videovigilancia y servicios conexos, así como de productos y servicios complementarios relacionados con los anteriores sectores.

II.- Que, para el desarrollo de dicha actividad, Energía y Telefonía Mérida, S.L. mantiene relaciones contractuales con distintas comercializadoras, operadoras y centrales receptoras de alarmas, en virtud de las cuales se halla habilitada para promover, captar y formalizar contratos en nombre y por cuenta de aquellas o, en su caso, en nombre propio cuando así corresponda.

III.- Que el Agente está interesado en colaborar con Energía y Telefonía Mérida, S.L. de forma estable y continuada, en condición de intermediario independiente, asumiendo la promoción, captación y formalización de contratos relativos a los servicios y productos descritos, a cambio de la retribución pactada en el presente contrato y en su Anexo I.

IV.- Que el Agente declara contar con los medios materiales, humanos, técnicos y organizativos suficientes para el desempeño de la actividad encomendada, así como con la habilitación administrativa, fiscal y de Seguridad Social necesaria, comprometiéndose expresamente a mantener dichas condiciones durante toda la vigencia del presente contrato.

V.- Que es voluntad coincidente de las partes formalizar la presente relación bajo la naturaleza estrictamente mercantil de contrato de agencia, regulado por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, sin que en ningún caso pueda derivarse de la misma vínculo laboral, común o especial, ni relación societaria, asociativa o de subordinación entre las partes.

En atención a cuanto antecede, las partes formalizan el presente contrato, con sujeción a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.

- 1.1. Por el presente contrato, Energía y Telefonía Mérida, S.L. encomienda al Agente, quien acepta, la promoción, captación y formalización, de manera estable y continuada, de contratos relativos a los servicios y productos comercializados por la Mercantil en los sectores de energía (electricidad y gas natural), telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía móvil, fibra óptica y servicios convergentes) y seguridad (alarmas, videovigilancia y servicios conexos), así como cualesquiera otros productos y servicios complementarios relacionados con dichos sectores que la Mercantil incorpore a su catálogo durante la vigencia del contrato.
- 1.2. El Agente actuará como intermediario independiente, en nombre y por cuenta de Energía y Telefonía Mérida, S.L., para la captación de clientes finales, tanto particulares (consumidores) como empresas, sin asumir, salvo pacto expreso por escrito, el riesgo y ventura de las operaciones.
- 1.3. Como elemento esencial del objeto del presente contrato, las partes convienen expresamente que el Agente accederá y utilizará una aplicación propia de la empresa, enerfonecrm.com (en lo sucesivo, “la Aplicación” o “la Plataforma”), titularidad de Energía y Telefonía Mérida, S.L., a través de la cual el Agente realizará la carga, tramitación, seguimiento y gestión de los contratos de energía, telefonía y seguridad captados. La Aplicación constituye la herramienta oficial y única autorizada para la subida de contrataciones a efectos del devengo de las comisiones previstas en el Anexo I, sin que ningún otro canal o medio (correo electrónico, mensajería, formularios en papel, etc.) genere por sí solo derecho a comisión.
- 1.4. El Agente percibirá comisiones única y exclusivamente por aquellos contratos que, además de haber sido captados y formalizados, hayan sido cargados en la Aplicación, validados documentalmente por Energía y Telefonía Mérida, S.L. y efectivamente activados por la operadora, comercializadora o central receptora de alarmas correspondiente, todo ello conforme al cuadro de retribuciones que se incorpora al presente contrato como Anexo I.
- 1.5. La presente relación es de naturaleza estrictamente mercantil, regulada por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, el Código de Comercio y demás normativa concordante. En consecuencia, no existe entre las partes ningún tipo de relación laboral, común o especial, ni vinculación societaria, asociativa o de dependencia. Cada parte responderá frente a sus propios trabajadores, colaboradores,

proveedores y, en general, frente a las Administraciones Públicas, de las obligaciones que respectivamente les correspondan.

SEGUNDA. - INDEPENDENCIA DEL AGENTE.

- 2.1.** El Agente desempeñará la actividad objeto del presente contrato con plena autonomía organizativa, técnica y económica, asumiendo el riesgo y ventura de su propia organización, fijando libremente sus horarios, jornadas, rutas, métodos comerciales y demás aspectos relativos a la prestación, sin estar sujeto a horario, jornada, vacaciones, instrucciones disciplinarias ni régimen sancionador alguno por parte de Energía y Telefonía Mérida, S.L.
- 2.2.** El Agente podrá compatibilizar la presente colaboración con la prestación de servicios análogos para terceros, siempre y cuando dichos terceros no sean competidores directos de Energía y Telefonía Mérida, S.L. en los sectores de energía, telecomunicaciones o seguridad, y siempre que cuente con la autorización previa y por escrito de la Mercantil. Se entenderá por competidor directo cualquier persona física o jurídica que comercialice productos o servicios sustitutivos o equivalentes a los ofrecidos por el Principal en el mismo territorio.
- 2.3.** El Agente podrá auxiliarse, bajo su exclusiva responsabilidad, de subagentes, colaboradores, empleados o auxiliares, sin que entre ellos y Energía y Telefonía Mérida, S.L. surja vínculo contractual alguno. El Agente responderá íntegramente de la actuación de dichas personas, de su capacidad técnica, de su solvencia económica y del cumplimiento por aquellas de las obligaciones contractuales, fiscales, laborales y de Seguridad Social que correspondan, manteniendo indemne a la Mercantil frente a cualquier reclamación derivada de su intervención.
- 2.4.** El Agente actuará en todo momento como empresario o profesional independiente, asumiendo a su exclusiva costa todos los gastos derivados del ejercicio de su actividad, incluyendo, sin carácter limitativo, los relativos a desplazamientos, vehículo, comunicaciones, suministros, equipos informáticos, oficina o local, personal a su cargo, formación, cuotas a la Seguridad Social y tributos.

TERCERA. - IMAGEN COMERCIAL Y MARKETING.

- 3.1.** Energía y Telefonía Mérida, S.L. concede al Agente, durante la vigencia del presente contrato, una autorización de uso, no exclusiva, intransferible, revocable y limitada al ámbito territorial y funcional pactado, sobre los signos distintivos, denominación social, marcas, logotipos, rótulos, imágenes y demás materiales corporativos titularidad de la Mercantil, exclusivamente a los efectos de la promoción y comercialización de los servicios objeto del presente contrato.

- 3.2.** El Agente se obliga a utilizar dichos signos distintivos y materiales conforme a las pautas de imagen, manuales de identidad corporativa, indicaciones y formatos que en cada momento le facilite Energía y Telefonía Mérida, S.L., quedando expresamente prohibida cualquier alteración, modificación, traducción, adaptación o uso fuera del ámbito autorizado.
- 3.3.** Cualquier acción comercial, publicitaria, promocional o de marketing que el Agente pretenda realizar utilizando los signos distintivos, la denominación social o los materiales corporativos de la Mercantil, así como cualquier comunicación pública en redes sociales, sitios web, páginas profesionales, soportes impresos o medios análogos, requerirá la autorización previa y por escrito de Energía y Telefonía Mérida, S.L.
- 3.4.** Extinguido el presente contrato por cualquier causa, el Agente cesará de forma inmediata en el uso de los signos distintivos, materiales y demás elementos corporativos, procediendo a su retirada y, en su caso, devolución o destrucción, así como a la eliminación de toda referencia pública a la condición de colaborador o agente de la Mercantil.

CUARTA. - TERRITORIO Y CLIENTES.

- 4.1.** El ámbito territorial en el que el Agente desarrollará la actividad objeto del presente contrato comprenderá la totalidad del territorio nacional español, incluyendo expresamente la Península, las Islas Baleares, las Islas Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. La presente colaboración se otorga con carácter no exclusivo, reservándose Energía y Telefonía Mérida, S.L. la facultad de designar en idéntico territorio a otros agentes, colaboradores o canales propios.
- 4.2.** Energía y Telefonía Mérida, S.L. implementará, a través de la Aplicación, un sistema de bloqueo y desbloqueo de clientes, con la finalidad de evitar duplicidades, conflictos de gestión y solapamientos comerciales entre los distintos canales de captación. El Agente, antes de iniciar cualquier gestión sobre un potencial cliente, deberá consultar a través de la Aplicación la disponibilidad del mismo y, en su caso, efectuar la correspondiente reserva o bloqueo conforme al procedimiento técnico establecido.
- 4.3.** La adjudicación, mantenimiento y liberación del bloqueo de clientes se regirá por las reglas operativas que en cada momento establezca Energía y Telefonía Mérida, S.L., quien podrá liberar reservas inactivas, asignar clientes a otros canales o intervenir en supuestos de conflicto, sin que ello genere derecho indemnizatorio alguno a favor del Agente.
- 4.4.** Queda expresamente prohibido al Agente realizar gestiones sobre clientes que figuren bloqueados a favor de otros canales, así como utilizar información obtenida de la

Aplicación para finalidades distintas de las estrictamente derivadas del cumplimiento del presente contrato.

QUINTA. - OBLIGACIONES DEL AGENTE.

5.1. El Agente se obliga a desarrollar la actividad objeto del presente contrato con diligencia, buena fe y lealtad, defendiendo en todo momento los intereses de Energía y Telefonía Mérida, S.L. y de las comercializadoras, operadoras y centrales receptoras de alarmas con las que aquella mantenga relación contractual.

5.2. Sin carácter limitativo, son obligaciones específicas del Agente:

- a)** Realizar las gestiones de promoción, captación y formalización de contratos con la diligencia propia de un ordenado comerciante, atendiendo en todo momento a la veracidad, integridad y exactitud de la información facilitada al cliente.
- b)** Recabar, comprobar y custodiar la documentación necesaria para la contratación (D.N.I./N.I.F./N.I.E., C.I.F., facturas, datos bancarios, justificantes de domiciliación, contratos firmados, autorizaciones expresas y consentimientos en materia de protección de datos), garantizando la autenticidad y veracidad de la misma.
- c)** Utilizar exclusivamente la Aplicación titularidad de la Mercantil para la carga, tramitación y seguimiento de los contratos, conforme a lo previsto en la Estipulación Séptima, absteniéndose de emplear canales no autorizados.
- d)** Cumplir y hacer cumplir el Manual de Procedimientos, los protocolos comerciales, los argumentarios y, en general, las instrucciones técnicas y comerciales que en cada momento le facilite Energía y Telefonía Mérida, S.L.
- e)** Asistir a las acciones formativas, presenciales o telemáticas, que la Mercantil organice o ponga a disposición del Agente, a fin de mantener actualizados sus conocimientos sobre los productos, servicios, normativa sectorial, protección de datos y uso de la Aplicación.
- f)** Cumplir estricta y rigurosamente con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como con la normativa sectorial sobre protección del consumidor, contratación a distancia y derecho de desistimiento.
- g)** Suscribir y mantener en vigor, durante toda la vigencia del contrato, una póliza de seguro de Responsabilidad Civil profesional con una cobertura mínima de 50.000 € (cincuenta mil euros), que cubra los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su actuación profesional, debiendo acreditar dicha contratación y vigencia a simple requerimiento de la Mercantil.

- h)** Aportar a Energía y Telefonía Mérida, S.L., con periodicidad trimestral y a simple requerimiento de ésta, los certificados expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social.
- i)** Disponer, a su exclusiva costa, de la infraestructura técnica, material y profesional necesaria para la correcta ejecución de la actividad encomendada, incluyendo, como mínimo, equipo informático adecuado (ordenador), conexión a internet de banda ancha, dispositivo de digitalización (escáner) y teléfono móvil de uso profesional.
- j)** Cumplir, con relación a sus propios trabajadores, colaboradores y subagentes, la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, en especial la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y disposiciones de desarrollo, manteniendo indemne a Energía y Telefonía Mérida, S.L. frente a cualquier reclamación derivada de dicha materia.
- k)** Comunicar inmediatamente a la Mercantil cualquier incidencia, reclamación, queja, brecha de seguridad de datos personales o circunstancia relevante de la que tenga conocimiento en el ejercicio de su actividad.
- l)** Abstenerse de realizar, por sí o por persona interpuesta, prácticas comerciales engañosas o agresivas, falsedades, suplantaciones de identidad, contrataciones sin consentimiento, manipulación de datos o documentación, o cualquier otra conducta que pueda perjudicar los intereses de la Mercantil, de las comercializadoras, operadoras o centrales receptoras de alarmas, o de los clientes finales.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE ENERGÍA Y TELEFONÍA MÉRIDA, S.L.

6.1. Son obligaciones de Energía y Telefonía Mérida, S.L. en el marco del presente contrato:

- a)** Actuar con lealtad y buena fe en sus relaciones con el Agente, facilitando el desarrollo de la actividad objeto del contrato.
- b)** Abonar puntualmente al Agente las comisiones que correspondan, conforme al cuadro de retribuciones del Anexo I y a lo previsto en las Estipulaciones Undécima y Duodécima.
- c)** Proporcionar al Agente acceso a la Aplicación, así como soporte técnico de primer nivel para la resolución de incidencias relacionadas con su uso, en horario habitual de trabajo y en condiciones razonables.
- d)** Facilitar al Agente la formación inicial y continua necesaria para el correcto desempeño de su actividad, así como los catálogos, tarifas, argumentarios, materiales promocionales y documentación técnica de los productos y servicios objeto del contrato.
- e)** Comunicar al Agente, en un plazo máximo de quince (15) días naturales contados desde la carga válida del contrato en la Aplicación, la aceptación o el rechazo de las operaciones

presentadas, así como, en su caso, los motivos del rechazo o de la solicitud de subsanación documental.

- f) Mantener actualizadas las condiciones comerciales, tarifas y condiciones generales de contratación, comunicando al Agente, con la antelación razonable, las modificaciones que pudieran afectar a su actividad.
- g) Tratar la información y documentación facilitada por el Agente con la confidencialidad debida y conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

SÉPTIMA. - APLICACIÓN INFORMÁTICA Y PLATAFORMA DE CARGA DE CONTRATOS.

7.1. Titularidad. La Aplicación informática a través de la cual el Agente realizará la carga, tramitación, seguimiento y gestión de los contratos es titularidad exclusiva de Energía y Telefonía Mérida, S.L., quien ostenta la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la misma, incluyendo, sin carácter limitativo, el código fuente, código objeto, bases de datos, interfaces, diseños gráficos, marcas, denominaciones y demás elementos protegibles.

7.2. Licencia de uso. Energía y Telefonía Mérida, S.L. concede al Agente, durante la vigencia del presente contrato, una licencia de uso de la Aplicación con carácter no exclusivo, personal, intransferible, revocable y limitada estrictamente a las finalidades previstas en este contrato. Queda expresamente prohibido cualquier uso de la Aplicación distinto de la promoción, captación, carga, tramitación y seguimiento de los contratos relativos a los productos y servicios de la Mercantil.

7.3. Credenciales de acceso. Las credenciales de acceso (nombre de usuario, contraseña y, en su caso, segundos factores de autenticación) serán facilitadas por la Mercantil al Agente con carácter personal e intransferible. El Agente se obliga a custodiarlas con la debida diligencia, a no compartirlas, cederlas, comunicarlas ni revelarlas a terceros bajo ninguna circunstancia, y a comunicar inmediatamente a la Mercantil cualquier pérdida, sustracción, uso indebido o sospecha de acceso no autorizado.

7.4. Procedimiento de carga. El Agente cargará en la Aplicación, por cada contrato captado, la totalidad de la documentación obligatoria que se establezca en el Manual de Procedimientos, incluyendo, con carácter mínimo: contrato debidamente cumplimentado y firmado por el cliente; copia del documento identificativo del titular (D.N.I./N.I.F./N.I.E. o C.I.F.); justificantes de domiciliación bancaria y, en su caso, factura reciente del servicio que se sustituye; consentimientos expresos en materia de protección de datos y de cesión a terceros cuando proceda; y cualquier otra documentación complementaria que la Mercantil requiera por la naturaleza del producto.

- 7.5. Validación y plazos.** Energía y Telefonía Mérida, S.L. validará la documentación cargada en la Aplicación en el plazo máximo de quince (15) días naturales, comunicando al Agente la aceptación, rechazo o, en su caso, requerimiento de subsanación. Los contratos rechazados o no subsanados en el plazo concedido no devengarán comisión alguna.
- 7.6. Trazabilidad y devengo.** Únicamente los contratos cargados en la Aplicación, validados documentalmente por la Mercantil y efectivamente activados por la operadora, comercializadora o central receptora de alarmas correspondiente, generarán derecho a comisión a favor del Agente. Cualquier contrato gestionado al margen de la Aplicación no devengará comisión y podrá constituir, además, causa suficiente de resolución del presente contrato.
- 7.7. Disponibilidad del servicio.** Energía y Telefonía Mérida, S.L. realizará sus mejores esfuerzos para mantener la Aplicación operativa, sin que asuma frente al Agente ninguna obligación de funcionamiento ininterrumpido ni garantía de disponibilidad continua. Las eventuales paradas técnicas, mantenimientos correctivos, actualizaciones, evoluciones funcionales o interrupciones por causas técnicas, de seguridad o ajenas a la Mercantil no generarán derecho indemnizatorio alguno a favor del Agente.
- 7.8. Prohibiciones.** Queda expresamente prohibido al Agente: (i) realizar ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje o cualquier otra operación tendente a obtener el código fuente o la lógica subyacente de la Aplicación; (ii) realizar prácticas de raspado o extracción masiva de datos (scraping, crawling, harvesting); (iii) acceder o intentar acceder a partes de la Aplicación no autorizadas para su perfil; (iv) introducir códigos maliciosos, virus, troyanos o cualquier elemento que pueda comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la Aplicación; (v) ceder, sublicenciar, alquilar, prestar o transmitir, total o parcialmente, los derechos de uso de la Aplicación; y (vi) cualquier otra conducta que vulnere los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre la misma.
- 7.9. Tratamiento de datos en la Aplicación.** El tratamiento de los datos personales que el Agente realice a través de la Aplicación se sujetará a lo previsto en la Estipulación Décima del presente contrato, en el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), así como a las instrucciones documentadas que en cada momento le imparta la Mercantil en su condición de responsable del tratamiento.
- 7.10. Auditoría.** Energía y Telefonía Mérida, S.L. se reserva el derecho de auditar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, el correcto uso de la Aplicación por parte del Agente, así como de adoptar las medidas técnicas y organizativas que estime oportunas

en caso de detectar anomalías, mal uso, accesos sospechosos o incumplimientos de las obligaciones contractuales.

OCTAVA. - CONFIDENCIALIDAD.

- 8.1.** Las partes se obligan recíprocamente a mantener la más estricta confidencialidad sobre toda la información, datos, documentos, conocimientos técnicos, comerciales, financieros, organizativos o de cualquier otra naturaleza, oral o escrita, en soporte físico o electrónico, que adquieran o conozcan como consecuencia del presente contrato (en lo sucesivo, “Información Confidencial”), absteniéndose de revelarla, divulgarla, copiarla o utilizarla para fines distintos de los estrictamente derivados del cumplimiento del contrato.
- 8.2.** Tendrán expresamente la consideración de Información Confidencial, sin carácter limitativo: (i) las bases de datos de clientes, potenciales clientes y proveedores; (ii) los argumentarios, manuales, procedimientos, tarifas, escandallos, márgenes y políticas comerciales; (iii) la información técnica relativa a la Aplicación, incluyendo credenciales, manuales y configuraciones; (iv) la información económico-financiera y de gestión de cualquiera de las partes; y (v) el conocimiento de los acuerdos de la Mercantil con comercializadoras, operadoras y centrales receptoras de alarmas.
- 8.3.** Quedan excluidas del deber de confidencialidad: (i) la información que sea o llegue a ser de dominio público sin mediar incumplimiento contractual; (ii) la información que se acredite estar legítimamente en poder de la parte receptora con anterioridad a su comunicación; (iii) la información que deba ser revelada por imperativo legal, judicial o administrativo, supuesto en el que la parte receptora informará previamente, en la medida de lo legalmente posible, a la parte emisora a fin de que pueda adoptar las medidas de defensa que estime oportunas.
- 8.4.** La obligación de confidencialidad subsistirá durante toda la vigencia del presente contrato y durante un plazo de cinco (5) años a contar desde la fecha de su extinción, cualquiera que sea la causa de la misma.
- 8.5.** Extinguido el contrato, el Agente procederá a la inmediata devolución a Energía y Telefonía Mérida, S.L. de toda la Información Confidencial en soporte físico, así como a la destrucción definitiva e irreversible de la información en soporte electrónico que obre en sus sistemas o en los de sus colaboradores, debiendo emitir, a simple requerimiento de la Mercantil, certificado de cumplimiento firmado por el Agente o por su representante legal.

NOVENA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

- 9.1.** El presente contrato no supone ni implica, en ningún caso, cesión, transmisión ni licencia, total o parcial, expresa o tácita, a favor del Agente de los derechos de propiedad industrial e intelectual titularidad de Energía y Telefonía Mérida, S.L. o de las comercializadoras, operadoras y centrales receptoras de alarmas con las que la Mercantil mantenga relación, incluyendo, sin carácter limitativo, marcas, nombres comerciales, denominaciones, logotipos, dominios de internet, software de la Aplicación, bases de datos, know-how, métodos comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor.
- 9.2.** La autorización limitada de uso prevista en la Estipulación Tercera y la licencia de uso de la Aplicación prevista en la Estipulación Séptima se conceden con carácter accesorio y exclusivamente para la ejecución del presente contrato, quedando automáticamente sin efecto a su extinción.
- 9.3.** El Agente se obliga a no registrar, solicitar, utilizar ni explotar, durante la vigencia del contrato y tras su extinción, signos distintivos, denominaciones, marcas o dominios de internet idénticos o confundibles con los de Energía y Telefonía Mérida, S.L., así como a no realizar acto alguno que pueda generar dilución, deterioro o aprovechamiento indebido de la reputación de la Mercantil o de sus marcas.

DÉCIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

- 10.1. Marco normativo.** Las partes se obligan a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como con la normativa sectorial que en cada momento resulte de aplicación.
- 10.2. Datos de las partes.** Los datos personales de los firmantes y, en su caso, del personal de cada una de las partes, serán tratados por la otra parte con la finalidad de gestionar la relación contractual, sobre la base de la ejecución del contrato y del cumplimiento de obligaciones legales, durante el tiempo necesario para el desarrollo del mismo y para atender las eventuales responsabilidades derivadas de su ejecución. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante comunicación escrita dirigida al domicilio que figura en el encabezamiento.

10.3. Encargo del tratamiento. En la medida en que el Agente, en ejecución del presente contrato, acceda y trate datos personales de clientes, potenciales clientes o terceros titularidad de Energía y Telefonía Mérida, S.L., dicho tratamiento se realizará en condición de encargado del tratamiento, conforme al artículo 28 del RGPD, quedando regulado por las siguientes condiciones, que las partes podrán desarrollar, en su caso, mediante el correspondiente acuerdo específico de encargo del tratamiento que se incorporará como anexo al presente contrato:

- a) El Agente tratará los datos personales únicamente conforme a las instrucciones documentadas del responsable del tratamiento (Energía y Telefonía Mérida, S.L.).
- b) El Agente garantizará que las personas autorizadas para tratar los datos se han comprometido a respetar la confidencialidad o están sujetas a una obligación legal de confidencialidad.
- c) El Agente adoptará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, conforme al artículo 32 del RGPD.
- d) El Agente no recurrirá a otro encargado del tratamiento (subencargado) sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable.
- e) El Agente asistirá al responsable, mediante medidas técnicas y organizativas apropiadas, en el cumplimiento de su obligación de responder a las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados, así como en el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 32 a 36 del RGPD.
- f) El Agente notificará al responsable cualquier violación de la seguridad de los datos personales sin dilación indebida y, en cualquier caso, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas desde que tenga conocimiento de la misma.
- g) Una vez finalizada la prestación, el Agente procederá, a elección del responsable, a la devolución o a la supresión definitiva de los datos personales y de cualesquiera copias existentes en sus sistemas, salvo que la conservación venga impuesta por una norma con rango de Ley.

10.4. Responsabilidad. El Agente responderá frente al responsable y, en su caso, frente a los interesados y a las autoridades de control, de los daños y perjuicios causados por incumplimiento de la normativa de protección de datos que le sea imputable, manteniendo en todo caso indemne a Energía y Telefonía Mérida, S.L. frente a cualquier reclamación derivada de dicho incumplimiento.

UNDÉCIMA. - REMUNERACIÓN DEL AGENTE.

11.1. Como única y total contraprestación por las gestiones realizadas en virtud del presente contrato, el Agente percibirá las comisiones unitarias por venta que se establecen en el

cuadro de retribuciones que se incorpora al presente contrato como Anexo I, formando parte integrante e inseparable del mismo.

11.2. Únicamente generarán derecho a comisión los contratos que cumplan, de forma cumulativa, los siguientes requisitos: (i) haber sido captados y formalizados por el Agente; (ii) haber sido cargados a través de la Aplicación con la totalidad de la documentación obligatoria; (iii) haber sido validados documentalmente por Energía y Telefonía Mérida, S.L.; y (iv) haber sido efectivamente activados, según la naturaleza del producto, en los siguientes términos:

- a)** En materia de telefonía: cuando se haya producido el alta efectiva del servicio (línea, fibra, paquete convergente, portabilidad, etc.) por parte de la operadora correspondiente.
- b)** En materia de energía: cuando se haya producido la activación del suministro (electricidad, gas natural, dual o autoconsumo) por parte de la comercializadora correspondiente.
- c)** En materia de seguridad: cuando se haya producido la instalación efectiva del sistema y la activación del servicio por la central receptora de alarmas.

11.3. El Agente declara expresamente que las comisiones pactadas en el Anexo I incluyen ya, de forma íntegra, cualquier compensación por la captación de nueva clientela, por el incremento sensible de las operaciones con clientela preexistente o por las gestiones que pudieran continuar produciendo ventajas a la Mercantil tras la extinción del contrato. En consecuencia, el Agente renuncia expresa, formal e irrevocablemente a la indemnización por clientela prevista en el artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, así como a cualquier otra cantidad o compensación por idéntico concepto.

11.4. Energía y Telefonía Mérida, S.L. podrá fijar, con carácter trimestral o por el periodo que estime oportuno, objetivos comerciales, aceleradores, bonus, incentivos puntuales o campañas específicas, comunicándolos al Agente con la antelación razonable. Dichos incentivos tendrán siempre carácter complementario y discrecional, sin que generen derecho adquirido alguno ni puedan ser invocados como precedente para periodos posteriores.

11.5. Las comisiones se entienden brutas, en términos previos a la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o tributo equivalente, y a la práctica de las retenciones que, en su caso, resulten legalmente procedentes.

DUODÉCIMA. - FORMA DE PAGO DE LAS COMISIONES.

12.1. Devengo. Las comisiones se devengarán únicamente cuando concurren de forma cumulativa los requisitos establecidos en la Estipulación Undécima (carga válida en la Aplicación, validación documental y activación efectiva).

- 12.2. Liquidación.** La liquidación de las comisiones se realizará con periodicidad mensual. Dentro de los quince (15) primeros días laborables del mes siguiente a aquel en el que se hayan devengado las comisiones, Energía y Telefonía Mérida, S.L. remitirá al Agente el correspondiente informe de liquidación, detallando los contratos computados, los importes y los conceptos.
- 12.3. Facturación.** Recibido el informe de liquidación, y en caso de conformidad, el Agente emitirá la correspondiente factura, con repercusión del IVA cuando proceda y aplicación, en su caso, de la retención fiscal correspondiente. El abono se realizará por la Mercantil, mediante transferencia bancaria, a la cuenta designada por el Agente.
- 12.4. Bajas anticipadas.** Cuando el contrato captado por el Agente cause baja, sea anulado, desistido o resuelto antes de que transcurran sesenta (60) días naturales desde su activación, se aplicará un descuento del cien por cien (100 %) sobre la comisión devengada por dicho contrato. En el supuesto de que la comisión hubiera sido ya abonada al Agente, el importe correspondiente se compensará con cargo a la siguiente liquidación o, en su defecto, será objeto de reintegro por el Agente.
- 12.5. Ventas no consolidadas.** Cuando el contrato cause baja, sea anulado, desistido o resuelto entre los días sesenta y uno (61) y trescientos treinta (330) naturales contados desde su activación, se aplicará un descuento proporcional sobre la comisión devengada, conforme a los criterios y porcentajes que, con carácter general, fije Energía y Telefonía Mérida, S.L. en función de la naturaleza del producto y del momento de la baja. La regularización se practicará igualmente con cargo a las siguientes liquidaciones.
- 12.6. Ventas fraudulentas.** En caso de detectarse, por cualquier medio, prácticas constitutivas de venta fraudulenta —incluyendo, sin carácter limitativo, falsificación o alteración de datos o documentación, suplantación de identidad del cliente, contrataciones realizadas sin el consentimiento expreso del titular, simulación de operaciones o cualesquiera otras conductas análogas—, Energía y Telefonía Mérida, S.L. aplicará al Agente una penalización equivalente al treinta por ciento (30 %) del importe íntegro de la siguiente liquidación que correspondiera abonar, con cargo a la misma. Dicha penalización se aplicará sin perjuicio de la facultad de la Mercantil de proceder a la resolución inmediata del presente contrato conforme a la Estipulación Decimosexta, así como de ejercitar las correspondientes acciones civiles y penales por falsedad documental, estafa, descubrimiento y revelación de secretos o cualquier otro tipo penal en que hubiera podido incurrir el Agente, a fin de obtener la íntegra reparación de los daños y perjuicios causados.
- 12.7. Compensación.** El Agente autoriza expresamente a Energía y Telefonía Mérida, S.L. a compensar, con cargo a las liquidaciones presentes y futuras, los importes

correspondientes a bajas anticipadas, ventas no consolidadas, penalizaciones por ventas fraudulentas y, en general, cualquier cantidad que el Agente adeude a la Mercantil por cualquier concepto derivado del presente contrato.

DECIMOTERCERA. - TITULARIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES.

- 13.1.** Los clientes captados, formalizados o gestionados por el Agente en virtud del presente contrato pertenecerán, en exclusiva y en todo momento, a Energía y Telefonía Mérida, S.L. La totalidad de los datos, informaciones y referencias relativas a dichos clientes se considerarán parte de la cartera de la Mercantil, sin que el Agente ostente sobre los mismos derechos alguno.
- 13.2.** Extinguido el contrato por cualquier causa, el Agente cesará de forma inmediata en cualquier gestión, contacto o utilización, directa o indirecta, de los datos relativos a los clientes captados, devolviendo o destruyendo, conforme a lo previsto en la Estipulación Octava, toda la información en su poder.
- 13.3.** Conforme a lo previsto en la Estipulación Undécima, el Agente renuncia expresa, formal e irrevocablemente a la indemnización por clientela del artículo 28 de la Ley 12/1992, dado que las comisiones pactadas en el Anexo I incluyen ya íntegramente cualquier compensación por dicho concepto.

DECIMOCUARTA. - TOTALIDAD DEL CONTRATO.

- 14.1.** El presente contrato, junto con su Anexo I y los anexos que en lo sucesivo puedan suscribir las partes, constituye la totalidad del acuerdo entre ellas en relación con su objeto, sustituyendo y dejando sin efecto cualquier acuerdo, conversación, oferta, manifestación, correspondencia o documento, verbal o escrito, anterior, relativo a la misma materia.
- 14.2.** Cualquier modificación del presente contrato deberá realizarse por escrito y ser firmada por ambas partes para resultar válida y eficaz. La nulidad o ineficacia de cualquiera de las estipulaciones del presente contrato no afectará a la validez del resto, que conservará plenamente su eficacia, debiendo las partes negociar de buena fe la sustitución de la cláusula afectada por otra que respete, en la mayor medida posible, la finalidad económica perseguida.

DECIMOQUINTA. - DURACIÓN Y TERMINACIÓN.

- 15.1.** El presente contrato entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración inicial determinada hasta el día 31 de diciembre del año en curso de su otorgamiento.

- 15.2.** Llegado el término inicial, el contrato se prorrogará tácitamente por tiempo indefinido, salvo denuncia expresa de cualquiera de las partes notificada a la otra con la antelación establecida en el apartado siguiente.
- 15.3.** Cualquiera de las partes podrá poner fin al contrato, en cualquier momento de su vigencia indefinida, mediante comunicación escrita y fehaciente dirigida a la otra parte, respetando un preaviso mínimo de un (1) mes por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de tres (3) meses, conforme a lo previsto en el artículo 25 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia.
- 15.4.** Durante el plazo de preaviso, las partes mantendrán la plena ejecución de sus obligaciones contractuales, debiendo el Agente, en particular, continuar gestionando con diligencia los contratos en curso y absteniéndose de realizar actos que puedan perjudicar los intereses de la Mercantil.

DECIMOSEXTA. - CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

- 16.1.** Sin perjuicio de las causas generales de extinción previstas en la Ley, el presente contrato podrá ser resuelto, con efectos inmediatos y sin necesidad de preaviso, por Energía y Telefonía Mérida, S.L., en los siguientes supuestos:
- a)** Incumplimiento por el Agente de las obligaciones esenciales del contrato, incluyendo, sin carácter limitativo, las relativas al uso correcto de la Aplicación, al cumplimiento del Manual de Procedimientos y a la diligencia debida en la captación y formalización de contratos.
 - b)** Detección de prácticas constitutivas de venta fraudulenta, falsedad documental, suplantación de identidad o cualquier otra conducta análoga, conforme a la Estipulación 12.6.
 - c)** Mal uso, manipulación, acceso no autorizado o uso indebido de la Aplicación, así como cesión a terceros de las credenciales personales de acceso.
 - d)** Incumplimiento grave de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (RGPD y LOPDGDD).
 - e)** Pérdida o no contratación del seguro de Responsabilidad Civil exigido en la Estipulación 5.2.g).
 - f)** Falta de presentación, en plazo y forma, de los certificados trimestrales de estar al corriente con la AEAT y la TGSS, o constatación de descubiertos relevantes con dichos organismos que comprometan la imagen y los intereses de la Mercantil.
 - g)** Incumplimiento del deber de confidencialidad o de los compromisos sobre propiedad industrial e intelectual previstos en las Estipulaciones Octava y Novena.

- h)** Declaración de concurso de acreedores, situación de insolvencia, cese de actividad o disolución del Agente, así como, en el caso de personas jurídicas, modificación estructural relevante (fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo o cambio de control) que no haya sido previamente comunicada y aceptada por la Mercantil.
 - i)** Pérdida sobrevenida de la habilitación administrativa, fiscal o de Seguridad Social necesaria para el ejercicio de la actividad.
 - j)** Realización por el Agente de actuaciones desleales, conductas contrarias a la buena fe o cualquier otra que perjudique gravemente la imagen, reputación o intereses comerciales de Energía y Telefonía Mérida, S.L. o de las comercializadoras, operadoras y centrales receptoras de alarmas.
- 16.2.** Igualmente, podrá ser causa de resolución unilateral por el Agente el incumplimiento grave y reiterado por la Mercantil de su obligación de abono de las comisiones devengadas, conforme a las Estipulaciones Undécima y Duodécima, siempre que dicha situación se haya notificado por escrito y no haya sido subsanada en el plazo razonable concedido al efecto.
- 16.3.** La resolución del contrato por incumplimiento se producirá mediante comunicación escrita y fehaciente dirigida a la parte incumplidora, con efectos desde la fecha en que se acredite su recepción, sin perjuicio del derecho de la parte cumplidora a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios efectivamente sufridos.

DECIMOSÉPTIMA. - INDEMNIZACIÓN.

- 17.1.** Al amparo de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, y considerando que la estructura retributiva pactada en el Anexo I se ha calculado incorporando una compensación específica por la aportación de nueva clientela y por el incremento sensible de las operaciones, el Agente declara expresamente y manifiesta de forma libre, consciente e informada que:
- a)** Renuncia formal e irrevocablemente a la indemnización por clientela prevista en el artículo 28 de la Ley 12/1992.
 - b)** Renuncia, asimismo, a cualquier indemnización por daños y perjuicios derivada de la extinción del contrato cuando ésta se produzca por término del plazo de preaviso o por causas imputables al propio Agente.
- 17.2.** Las anteriores renunciaciones se otorgan sin perjuicio del derecho de cada parte a reclamar de la otra los daños y perjuicios efectivamente causados como consecuencia del incumplimiento doloso o gravemente culposo de las obligaciones contractuales, conforme al régimen general del Código Civil y del Código de Comercio.

DECIMOCTAVA. - COMUNICACIONES.

- 18.1.** Todas las comunicaciones, notificaciones, requerimientos o avisos que las partes deban dirigirse en virtud del presente contrato deberán realizarse por escrito y a través de un medio que permita acreditar fehacientemente el envío y la recepción, tales como burofax con certificación de contenido y acuse de recibo, correo certificado con acuse de recibo o correo electrónico con acuse de recibo o sistema de firma electrónica avanzada equivalente.
- 18.2.** Las comunicaciones se dirigirán a los domicilios y direcciones que figuran en el encabezamiento del presente contrato, considerándose válidamente realizadas mientras las partes no hayan notificado por el mismo medio una nueva dirección a efectos de notificaciones.
- 18.3.** Las comunicaciones rutinarias, operativas o no formales, derivadas del uso ordinario de la Aplicación o del seguimiento comercial diario, podrán cursarse por los canales electrónicos habituales habilitados al efecto, sin perjuicio de la obligación de utilizar los medios fehacientes para las comunicaciones de relevancia jurídica (preavisos, resoluciones, requerimientos, modificaciones, etc.).

DECIMONOVENA. - LEY APLICABLE Y FUERO.

- 19.1.** Para cuantas cuestiones, divergencias, discrepancias, reclamaciones o controversias puedan surgir entre las partes en relación con la interpretación, cumplimiento, ejecución, resolución y, en general, con cualesquiera efectos del presente contrato, las partes, con renuncia expresa al fuero propio que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Mérida (Badajoz).
- 19.2.** La parte que resulte vencida en cualquier procedimiento judicial o arbitral derivado del presente contrato vendrá obligada a satisfacer la totalidad de las costas procesales, así como los honorarios de Procurador y Letrado de la parte contraria, aunque la intervención de los mismos no fuera legalmente preceptiva.

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

- 20.1.** El presente contrato se rige por la legislación común española, y en particular por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia; por el Código de Comercio; por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD); por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); por el Código Civil con carácter supletorio; y por las demás disposiciones concordantes que en cada momento resulten de aplicación.
- 20.2.** Toda referencia normativa contenida en el presente contrato se entenderá efectuada a la versión vigente en cada momento de la disposición correspondiente, incluyendo sus eventuales modificaciones, refundiciones, sustituciones o normativa de desarrollo.

En prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado y a un solo efecto el presente contrato, así como su Anexo I, en la fecha y lugar indicados ut supra.

Por Energía y Telefonía Mérida, S.L.



Fdo.: D. Jorge Macías Salete

N.I.F.: 76260810D

Administrador único

Por el Agente / Colaborador

Fdo.: _____

N.I.F.: _____

Cargo (en su caso): _____

ANEXO I**CUADRO DE RETRIBUCIONES Y COMISIONES**

El presente Anexo I forma parte integrante e inseparable del Contrato de Agencia y Colaboración Mercantil suscrito entre Energía y Telefonía Mérida, S.L. y el Agente, recogiendo las comisiones unitarias por venta que devengará este último en los términos previstos en las Estipulaciones Undécima y Duodécima del contrato. Todas las comisiones aparecerán en enerfonecrm.com en el momento de realizar la contratación.

A) ENERGÍA

Concepto	Comisión (€/venta)
Alta de electricidad (PYME)	Según compañía
Alta de electricidad (hogar)	Según compañía
Alta de gas natural	Según compañía
Alta dual luz + gas	Según compañía
Autoconsumo / compensación de excedentes	Según compañía
Renovaciones	Según compañía

B) TELEFONÍA

Concepto	Comisión (€/venta)
Alta de fibra particular	Según compañía
Alta de fibra empresa	Según compañía
Alta de línea móvil (por línea)	Según compañía
Alta de paquete convergente (fibra + móvil)	Según compañía
Portabilidad	Según compañía

C) SEGURIDAD

Concepto	Comisión (€/venta)
Alta de alarma residencial	Según compañía
Alta de alarma negocio / empresa	Según compañía
Alta de videovigilancia	Según compañía
Servicios complementarios de seguridad	Según compañía

NOTA EXPLICATIVA.

1. Las comisiones recogidas en el presente Anexo I se devengarán única y exclusivamente cuando concurren de forma cumulativa los siguientes requisitos: (i) carga válida del contrato en la Aplicación informática titularidad de Energía y Telefonía Mérida, S.L.; (ii) validación documental favorable por parte de la Mercantil; y (iii) activación efectiva del servicio por la operadora (en el caso de telefonía), por la comercializadora (en el caso de energía) o por la central receptora de alarmas (en el caso de seguridad), según corresponda a la naturaleza del producto.
2. Energía y Telefonía Mérida, S.L. podrá fijar, con periodicidad quincenal, mensual o trimestral o por el periodo que estime oportuno, objetivos comerciales, aceleradores, bonus o incentivos puntuales sobre las comisiones aquí recogidas, comunicándolos al Agente con la antelación razonable. Dichos incentivos tendrán carácter complementario y discrecional, sin generar derecho adquirido alguno ni constituir precedente para periodos posteriores.
3. Los importes recogidos en el presente Anexo I se entienden brutos, sin perjuicio de la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando proceda y de las retenciones fiscales que, en su caso, resulten legalmente exigibles.
4. Todos los contratos tienen penalización por baja temprana, según cada compañía pueden concurrir desde 4 meses a 12 meses pudiendo consultar ese dato en el Repositorio de la app enerfonecrm.com.

En Mérida (Badajoz), a ____ de _____ de 20____.

Por Energía y Telefonía Mérida, S.L.



Fdo.: D. Jorge Macías Salete

N.I.F.: 76260810D

Administrador único

Por el Agente / Colaborador

Fdo.: _____

N.I.F.: _____

Cargo (en su caso): _____